

1. 判决书字 号

浙江省台州市中级人民法院(2023)浙10民终2765号民事
判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 蒋某

被告(上诉人): 某财产保险公司

被告(被上诉人): 甲建设公司、某公路事务中心、乙建设公司、黄某1、
黄某2

【基本案情】

被告甲建设公司与被告乙建设公司于2020年7月签订的《工程施工分包合同》约定, 甲建设公司将H区农村饮用水达标提标(供水一体化)项目水利工程施工分包给乙建设公司施工。乙建设公司又将该工程分工区分包给多人施工。被告黄某1系P乡工区承包人。被告黄某2为被告黄某1向被告乙建设公司提供担保, 约定对被告黄某1的所有行为承担连带责任。被告甲建设公司为该工程向被告某财产保险公司投保了建设工程一切险, 约定对工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失, 每次事故赔偿限额1100万元, 其中人身伤亡每次事故限额100万元, 财产损失每次事故绝对免赔额为5万元或者损失金额的10%(以高者为准), 人身伤亡每次事故免赔额为2000元或者损失金额的10%(以高者为准)。2021年12月20日00时01分许, 原告蒋某驾驶小型普通客车自南向北行驶至P乡某小学对出路段处时, 因驾车时未查明前方路况, 导致车辆撞上被告黄某1因施工而占用道路东侧路面堆放的沙堆后发生侧翻, 造成原告蒋某受伤及车辆部分受损的道路交通事故。2022年1月30日, 交警部门作出《道路交通事故认定书》认定: 原告蒋某承担此次事故主要责任, 被告甲建设公司作为施工单位承担此次事故次要责任。原告因事故导致左侧肘关节平面肱动脉断裂伴缺失、左侧肘关节周围皮肤软组织缺损等, 住院治疗38天。2022年7月25日, A司法鉴定中心出具鉴定意见, 评定蒋某一处六级残疾等级、一处七级残疾等级、一处十级残疾等级, 评定误工期为180日, 护理期为90日, 营养期为90日, 以上期限均包括住院时间在内。根据被告甲建设公司申请, 本院委托B司法鉴定中心对原告蒋某的

误工期、护理期、营养期以及医疗费合理性进行鉴定。2023年4月14日,该机构出具鉴定意见,评定蒋某误工期为180日,护理期为90日,营养期为90日,医疗费用中氯雷他定片14.98元与本次交通事故无关,其余医疗费基本合理。原告因事故造成的损失有以下几项:(1)医疗费:原告起诉主张95044.32元。被告某财产保险公司认为非医保部分5000元和伙食费1716元应扣除。本院认为,被告某财产保险公司以原告医疗支出超过基本医疗保险范围为由拒付保险金,不符合规定,本院不予采纳,但伙食费1716元和不合理费用14.98元应予剔除,因此,本院认定合理医药费为93313.52元。(2)住院伙食补助费:原告主张3800元,符合标准,本院予以认定。(3)护理费:原告主张17730元,本院根据标准计算,应为12608元($197\text{元/天}\times 38\text{天}+98.5\text{元/天}\times 52\text{天}$),按此予以认定。(4)营养费:原告主张2700元,符合标准,本院予以认定。(5)残疾赔偿金:原告主张949963.95元,本院根据标准计算,应为937945.98元($71268\text{元/年}\times 20\text{年}\times 54\%+44511\text{元}\times 14\text{年}\times 54\%\times 50\%$),按此予以认定。(6)误工费:原告主张35460元,符合标准,本院予以认定。(7)交通费:原告主张1000元,基本合理,本院予以认定。(8)财产损失:原告主张车辆报废损失2000元,但未提供相应证据,本院不予认定。(9)鉴定费:原告主张1900元,基本合理,本院予以认定。上述一项至九项合计为1088727.5元。

【案件焦点】

在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的责任如何划分。

【法院裁判要旨】

浙江省台州市黄岩区人民法院经审理认为:《中华人民共和国民法典》第一千二百五十六条规定:“在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的,由行为人承担侵权责任。公共道路管理人不能证明已经尽到清理、防护、警示等义务的,应当承担相应的责任。”原告蒋某驾车经过涉案路段,车辆撞上沙堆后发生侧翻,造成原告的人身伤害。涉案路段上出现的这一

危险因素是被告黄某1在施工活动中违法占用公共道路堆放沙土造成。根据上述法律规定，被告黄某1应当对原告受到的损害承担侵权责任。被告乙建设公司将涉案水利工程项目分包给黄某1个人，对涉案路段的施工活动也未尽到管理责任，对于上述危险因素的出现和持续存在负有相应责任，也应对原告受到的损害承担侵权责任。被告方提出，交警部门认定原告负事故的主要责任，因此，原告对于其损失应自负大部分责任。本院认为，道路交通事故认定书系针对行为人在交通事故中存在的违法行为及责任大小作出，并不等同于侵权责任纠纷中的民事责任大小。就本案而言，被告黄某1、乙建设公司对于涉案路段上危险因素的存在负有全部责任，对于因此发生的事故具有主要过错，应当承担侵权责任，但原告未查明前方路况、未确保安全，自身也存在一定的过错，可以适当减轻侵权人的赔偿责任。因此，根据本案实际情况，对于原告的合理损失1088727.5元，本院酌情确定由被告黄某1赔偿50%即544363.75元，并赔偿原告精神抚慰金13500元；被告乙建设公司赔偿20%即217745.5元，并赔偿原告精神抚慰金5400元。被告甲建设公司将工程分包给被告乙建设公司，不存在过错，无须承担赔偿责任。但被告甲建设公司已为涉案工程投保了建设工程一切险，本案事故属于保险责任范围，故被告某财产保险公司应当根据保险合同约定对上述赔偿款项按照9%比例予以理赔。原告诉讼请求的合理部分，本院予以支持。被告某公路事务中心的职责范围是黄岩区农村公路的养护、服务工作，本案的危险因素系被告黄某1占用路面堆放沙土造成，并非公路本身存在因养护不当造成的缺陷。被告某公路事务中心对此并无过错，也非其管理范围，因此，原告要求其承担责任，缺乏依据，本院不予支持。被告黄某2系为被告黄某1向被告乙建设公司提供担保，与本案不属同一法律关系，原告要求其承担责任，不能成立，本院亦不予支持。

浙江省台州市黄岩区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百五十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年12月23日最高人民法院审判委员会会议通过）第六

条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》(2020年12月23日最高人民法院审判委员会会议通过)第十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告黄某1在判决生效后十日内赔偿给原告蒋某各项损失557863.75元，其中502077.38元由被告某财产保险公司直接赔付给原告。

二、被告乙建设公司在判决生效后十日内赔偿给原告蒋某各项损失223145.5元，其中200830.95元由被告某财产保险公司直接赔付给原告。

三、驳回原告蒋某的其他诉讼请求。

某财产保险公司不服一审判决，提起上诉。浙江省台州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、关于公共道路的认定

公共道路是指公共通行的道路。根据《中华人民共和国公路法》第二条第二款规定：“本法所称公路，包括公路桥梁、公路隧道和公路渡口。”根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条的规定，道路，是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。《中华人民共和国民法典》第一千二百五十六条所说的公共道路包括但不限于《中华人民共和国公路法》中的公路以及《中华人民共和国道路交通安全法》中的道路。公共道路既包括通行机动车的道路，也包括人行道路。另外，广场、停车场等可供公共通行的场地、建筑区划内属于业主共有但允许不特定的公众通行的道路都属于公共道路。

二、关于堆放、倾倒、遗撒妨碍通行物的认定

《中华人民共和国民法典》第一千二百五十六条中规定的堆放、倾倒、遗撒妨碍通行物，是指在公共道路上堆放、倾倒、遗撒物品，影响他人对该公共道路正常、合理的使用。公共道路的使用关系到公众的利益，在道路上堆放、

倾倒、遗撒妨碍通行物，会对他人的安全造成不合理的危险。《中华人民共和国公路法》第四十六条规定，任何单位和个人不得在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污水或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条中规定，机动车载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行物，既可以是堆放、倾倒、遗撒固体物，如在公共道路上非法设置路障、晾晒粮食、倾倒垃圾等；也可以是倾倒液体、排放气体，如运油车将石油泄漏到公路上、非法向道路排水、热力井向道路散发出大量蒸汽。被侵权人被堆放、倾倒、遗撒的妨碍通行物损害有多种情形。例如，行人在公共道路上被妨碍通行物绊倒、滑倒；司机被公共道路上非法堆放的物体遮挡视线，驾驶机动车撞到路旁的建筑物上、发生交通事故，等等。

三、关于堆放、倾倒、遗撒妨碍通行物致人损害责任的认定

在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品的主体大致可分为两类：一类是具体实施该行为的侵权人。任何人都应当遵守道路管理规则，避免在道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行物，在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行物造成他人损害的，应当由行为人承担责任。另一类是对公共道路具有养护、管理职责的主体。公共道路涉及公共安全，公共道路管理人对道路的管理职责中当然就包括法定的防止因第三人的堆放、倾倒、遗撒等行为造成他人损害的义务。为了保障公共道路具有良好的使用状态，公共道路的管理、维护者要及时发现道路上出现的妨碍通行的情况并采取清理、防护、警示等合理的措施。如果没有尽到这种义务，应在未尽到职责的范围内承担相应的侵权责任。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定：“因在道路上堆放、倾倒、遗撒物品等妨碍通行的行为，导致交通事故造成损害，当事人请求行为人承担赔偿责任的，人民法院应予支持。道路管理者不能证明已按照法律、法规、规章、国家标准、行业标准或者地方标准尽到清理、防护、警示等义务的，应当承担相应的赔偿责任。”因此，本条在

《中华人民共和国侵权责任法》第八十九条的基础上，区分了直接侵权人和公共道路管理人两种情况，作了进一步的细分和完善，公共道路管理人承担的是过错推定责任。

四、本案中关于损害责任的认定

原告蒋某驾车经过涉案路段，车辆撞上沙堆后发生侧翻，造成原告的人身伤害。涉案路段上出现的这一危险因素是被告黄某1在施工活动中违法占用公共道路堆放沙土造成。根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十六条的规定，被告黄某1应当对原告受到的损害承担侵权责任。被告乙建设公司将涉案水利工程项目分包给黄某1个人，对涉案路段的施工活动也未尽到管理责任，对于上述危险因素的出现和持续存在负有相应责任，也应对原告受到的损害承担侵权责任。被告黄某1、乙建设公司对于涉案路段上危险因素的存在负有全部责任，对于因此发生的事故具有主要过错，应当承担侵权责任，但原告未查明前方路况、未确保安全，自身也存在一定的过错，可以适当减轻侵权人的赔偿责任。

编写人：浙江省台州市黄岩区人民法院 牟宇立

车辆违规停放被坠物砸中的责任承担

—— 刘某诉周某、某物业公司侵权责任案